26.02.2025

Праект для грамадскага абмеркавання

Арганічны закон Рэспублікі Беларусь аб нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Змест

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 3
ГЛАВА 2. СКЛАД І СТРУКТУРА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗІЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 5
ГЛАВА 3. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 15
ГЛАВА 4. АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 18
ГЛАВА 5. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ФАРМАВАННЕМ СУДЗЕЎСКАГА КОРПУСА І ПРЫЗНАЧЭННЕМ СУДДЗЯЎ НА ПАСАДЫ 20
ГЛАВА 6. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПРЫНЯЦЦЕМ МЕР ПА ПРАДУХІЛЕННІ ПАРУШЭННЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І НЕДАКРАНАЛЬНАСЦІ СУДДЗЯЎ, УМЯШАЛЬНІЦТВА Ў ІХ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА ВЫКАНАННІ ПРАВАСУДДЗЯ 21
ГЛАВА 7. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АРГАНІЗАЦЫЯЙ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ, ПАВЫШЭННЕМ КВАЛІФІКАЦЫІ СУДДЗЯЎ 22
ГЛАВА 8. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АЦЭНКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СУДДЗЯЎ 23
ГЛАВА 9. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕМ ДЫСЦЫПЛІНАРНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ І МЕР ПА ПАДТРЫМЦЫ ВЫСОКІХ НОРМАЎ СУДОВОЙ ЭТЫКІ 25
ГЛАВА 10. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПРАДСТАЎЛЕННЕМ ЗГОДЫ НА ЗАТРЫМАННЕ ЦІ АРЫШТ СУДДЗІ 28
ГЛАВА 11. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПАДРЫХТОЎКАЙ ПРАПАНОВАЎ ДА НАСТУПНАГА ЎДАСКАНАЛЕННЯ ЗАКАНАДАЎСТВА Ў СУДОВА-ПРАВАВОЙ СФЕРЫ 29
ГЛАВА 12. ПРАСОЎВАННЕ СУДДЗІ Ў ВЫШЭЙСТАЮЧУЮ СУДОВУЮ ІНСТАНЦЫЮ, ПЕРАВОД СУДДЗІ Ў СУДОВУЮ ІНСТАНЦЫЮ ТАГО Ж УЗРОЎНЮ АБО Ў НІЖЭЙСТАЯЧУЮ ІНСТАНЦЫЮ 30
ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 31

Праект 26.02.2025[1]

Арганічны закон Рэспублікі Беларусь аб нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь - гарант незалежнасці судовай улады

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь нясе адказнасць за фармаванне высокапрафесійнага судзейскага корпуса і за забеспячэнне незалежнасці судоў і асобных суддзяў.

2. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь валодае статусам юрыдычнай асобы, выдаткі на яе ўтрыманне вызначаюцца асобным радком у Дзяржаўным бюджэце Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 2. Прававая аснова дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Статус, паўнамоцтвы, прынцыпы арганізацыі і парадак дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь вызначаюцца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Арганічным Законам і Арганічным Законам Рэспублікі Беларусь «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

2. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь зацвярджае рэгламент Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, палажэнні якога рэгулююць працэдурныя пытанні ажыццяўлення яе паўнамоцтваў, не ўрэгуляваныя гэтым Арганічным Законам.

Артыкул 3. Прынцыпы дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

Асноўнымі прынцыпамі дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з'яўляюцца:

аўтаномнасць і незалежнасць ад органаў заканадаўчай і выканаўчай улады, іншых органаў судовай улады;

прыярытэтнае значэнне прадстаўніцтва суддзяў пры фармаванні і ажыццяўленні паўнамоцтваў Нацыянальнай рады правасуддзя;

[1] Праект Арганічнага Закона «Аб Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь» распрацаваны ў адпаведнасці з праектам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь Грамадскай канстытуцыйнай камісіі https://kanstytucyja.online/index.php/text/by

палітычная нейтральнасць у дзейнасці, беспартыйнасць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя;

фінансавая незалежнасць, якая грунтуецца на ўласным бюджэце, які гарантуе дастатковае фінансаванне асноўных відаў дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь;

абавязковасць рашэнняў Нацыянальнай рады правасуддзя і магчымасць іх абскарджання ў судовым парадку;

празрыстасць у дзейнасці.

Артыкул 4. Кампетэнцыя Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь:

1.1. ажыццяўляе прызначэнне суддзі на пасаду;

1.2. прымае рашэнне аб парушэнні суддзёй патрабаванняў аб несумяшчальнасці;

1.3. забяспечвае ажыццяўленне дысцыплінарнай працэдуры ў адносінах да суддзі;

1.4. разглядае скаргі на рашэнне адпаведных органаў аб прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці суддзі;

1.5. прымае рашэнне аб вызваленні ад пасады суддзі;

1.6. прымае рашэнне аб прыпыненні паўнамоцтваў суддзі;

1.7. дае згоду на затрыманне або арышт суддзі;

1.8. прымае меры па забеспячэнні аўтарытэту правасуддзя і незалежнасці суддзяў;

1.9. прымае рашэнне аб пераводзе суддзі з аднаго суда ў іншы, рашэнне аб камандзіроўцы суддзі ў іншы суд таго ж узроўня і спецыялізацыі;

1.10. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, вызначаныя гэтым Арганічным Законам і Арганічным Законам Рэспублікі Беларусь «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

Артыкул 5. Узаемаадносіны з іншымі органамі ўлады

1. У ўзаемаадносінах з органамі публічнай улады Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь незалежная і падпарадкоўваецца ў сваёй дзейнасці толькі Канстытуцыі і законам.

2. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа звярнуцца да Сойма, Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Урада па любым пытанні, якое датычыцца яе кампетэнцыі, у адпаведнасці з законам.

3. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь узаемадзейнічае з аналагічнымі органамі з іншых краін па пытаннях, якія ўваходзяць у яе кампетэнцыю.

Артыкул 6. Даклад Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь штогод, да 1 лютага, складае даклад аб сваёй дзейнасці за папярэдні год.

2. Даклад абнародуецца і падлягае абмеркаванню ў Радзе суддзяў.

3. Копіі даклада накіроўваюцца Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і Сойму ў парадку інфармавання.

Артыкул 7. Друк і месцазнаходжанне

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь мае сваю пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і сваім найменнем.

2. Месцазнаходжаннем Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з'яўляецца горад Мінск.

ГЛАВА 2. СКЛАД І СТРУКТУРА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗІЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 8. Склад

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь складаецца з 12 чальцоў.

2. Кандыдатам на пасаду чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў на момант аб'яўлення конкурсу 35 гадоў, мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, стаж у сферы права не менш за 10 гадоў, і валодае высокімі маральнымі якасцямі.

Не можа быць кандыдатам на пасаду чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь асоба, якая мае судзімасць або прыцягвалася да адказнасці за ўчыненне карупцыйнага правапарушэння.

Пад «вышэйшай юрыдычнай адукацыяй» разумеецца адукацыя па спецыяльнасці «Права», атрыманая на адукацыйным узроўні «магістра» («спецыяліста») у вышэйшай навучальнай установе Рэспублікі Беларусь або ў замежнай навучальнай установе, пры ўмове прызнання атрыманай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

3. Шэсць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абіраюцца з'ездам суддзяў з ліку дзейных суддзяў і суддзяў у адстаўцы.

4. Па два чальцы Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абіраюцца з'ездам прадстаўнікоў вышэйшых юрыдычных навучальных установаў і навуковых установаў, з'ездам адвакатаў Рэспублікі Беларусь, а таксама канферэнцыяй прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў, якія дзейнічаюць у сферы забеспячэння верхавенства права.

5. Чальцы Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць свае абавязкі на сталай аснове.

6. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь уступае ў паўнамоцтвы пасля прыняцця прысягі наступнага зместу: «Я, (імя, прозвішча), клянуся быць верным Рэспубліцы Беларусь, шчыра і добрасумленна выконваць абавязкі чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, забяспечваць сваімі дзеяннямі незалежнасць судовай улады, фармаванне корпуса суддзяў, які адпавядае патрабаванням верхавенства права, выканання ў дзейнасці суддзяў Канстытуцыі, законаў Рэспублікі Беларусь, а таксама нормаў прафесійнай этыкі».

7. Прысяга прыносіцца адразу пасля абвяшчэння рашэння аб абранні чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь на з'ездзе суддзяў (з'ездзе прадстаўнікоў вышэйшых юрыдычных навучальных устаноў і навуковых установаў, з'ездзе адвакатаў, канферэнцыі прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый (у залежнасці ад суб'ектаў прызначэння).

Артыкул 9. Парадак фаравання Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь абірае чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў (або суддзяў у адстаўцы), якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсным адборы.

2. Конкурс на замяшчэнне пасады чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь аб'яўляецца Сакратарыятам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не пазней чым за тры месяцы да заканчэння паўнамоцтваў чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, ці цягам месяца ў выпадку датэрміновага спынення паўнамоцтваў чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, і абнародуецца на вэб-сайце Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. Асобы, якія жадаюць прыняць удзел у конкурсным адборы, цягам 20 дзён з моманту аб'яўлення конкурсу накіроўваюць наступныя дакументы:

3.1. заяву;

3.2. копію дакумента аб вышэйшай юрыдычнай адукацыі;

3.3. копію дакумента аб наяўнасці стажу па юрыдычнай спецыяльнасці;

3.4. падцвярджанне наяўнасці грамадзянства Рэспублікі Беларусь;

3.5. аўтабіяграфію;

3.6. дэкларацыю аб маёмасным становішчы і даходзе кандыдата і чальцоў яго сям'і за год, які папярэднічае году аб'яўлення конкурсу;

3.7. іншыя дакументы па меркаванні кандыдата, якія сведчаць аб дастатковай кампетэнцыі для займання пасады чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь цягам 15 дзён з моманту заканчэння тэрміну падачы дакументам ажыццяўляе праверку камплектнасці падачы дакументаў і адпаведнасці кандыдата кваліфікацыйным патрабаванням, указаным у частцы 2 артыкула 8 гэтага Закона.

5. Спіс кандыдатаў, дапушчаных да ўдзелу ў конкурсе, не пазней за 5 дзён з моманту прыняцця рашэння абнародуецца на вэб-сайце Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

6. У выпадку допуску да ўдзелу ў конкурсе менш за двух кандыдатаў на адну вакансію, Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь неадкладна аб'яўляе аб правядзенні новага конкурсу.

7. Парадак склікання З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь вызначаецца Арганічным Законам Рэспублікі Беларусь «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў» .

Дэлегатам з'езда не можа быць кандыдат на пасаду чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, які прэтэндуе на пасаду ў дзейным конкурсным адборы.

8. Назначэнне на пасаду чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца З'ездам суддзяў Рэспублікі Беларусь шляхам падачы бюлетэняў.

9. У бюлетэнь для таемнага галасавання ўключаюцца ўсе дапушчаныя да конкурснага адбору кандыдаты ў алфавітным парадку. Выбраным лічыцца кандыдат, які набраў найбольшую колькасць галасоў дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, але не менш за большасць дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь.

10. Калі па выніках першага галасавання ніводзін з кандыдатаў не атрымаў дастатковай колькасці галасоў, праводзіцца паўторнае галасаванне.

У бюлетэнь для паўторнага галасавання ўключаюцца два кандыдаты, якія атрымалі пры першым галасаванні найбольшую колькасць галасоў.

Выбраным па выніках паўторнага галасавання з'яўляецца кандыдат, які набраў найбольшую колькасць галасоў дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, але не менш за большасць дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь.

11. Калі па выніках паўторнага галасавання ніводзін кандыдат не атрымаў дастатковай колькасці галасоў, Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь цягам 10 дзён аб'яўляе аб правядзенні новага конкурсу.

12. У выпадку аб'яўлення конкурсу на дзве і больш вакантныя пасады абранне чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

праводзіцца ў парадку, вызначаным часткамі 9-10 гэтага артыкула, з улікам наступных асаблівасцяў.

Абранымі па выніках першага галасавання з'яўляюцца кандыдаты, якія набралі найбольшую колькасць галасоў дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, але не менш за большасць дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Калі па выніках першага галасавання ніводзін з кандыдатаў не атрымаў дастатковай колькасці галасоў або не ўсе вакансіі аказаліся запоўненымі, праводзіцца паўторнае галасаванне.

У бюлетэнь для паўторнага галасавання ўключаюцца кандыдаты, якія атрымалі пры першым галасаванні найбольшую колькасць галасоў (акрамя ўжо выбраных), у колькасці кратнай двум адносна колькасці незапоўненых вакансій чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Выбраным (выбранымі) па выніках паўторнага галасавання з'яўляецца кандыдат (кандыдаты), які набраў (якія набралі) найбольшую колькасць галасоў дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, але не менш за большасць дэлегатаў З'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Калі па выніках паўторнага галасавання вакансія (вакансіі) аказваюцца незапоўненай (незапоўненымі), адносна такой вакансіі (такіх вакансій) Сакратарыятам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь на працягу 10 дзён аб'яўляецца аб правядзенні новага конкурсу.

13. З'езд прадстаўнікоў вышэйшых юрыдычных навучальных установаў і навуковых установаў абірае чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у парадку аналагічным вызначанаму часткамі 2-12 гэтага артыкула з улікам наступных асаблівасцяў.

Кожная вышэйшая юрыдычная навучальная ўстанова і навуковая ўстанова абірае на з'езд на сваіх навуковых радах па тры дэлегаты. Права ўдзельнічаць у з'ездзе маюць вышэйшыя навучальныя ўстановы, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку па спецыяльнасці «Права» на адукацыйным узроўні не ніжэйшы за «магістр» на працягу не менш за пяць гадоў на момант аб'яўлення аб пачатку конкурснага адбору, а таксама навуковыя ўстановы, якія ажыццяўляюць асноўную навуковую дзейнасць у сферы права не менш як пяць гадоў на момант аб'яўлення аб пачатку конкурснага адбору.

Парадак правядзення з'езда ў частцы, якая не ўрэгуляваная гэтым Законам, вызначаецца рэгламентам правядзення з'езда.

Рашэнні з'езда падпісваюцца старшынствуючым і сакратаром і перадаюцца на працягу сутак у Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

14. З'езд адвакатаў абірае чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у парадку аналагічным вызначанаму часткамі 2-12 гэтага артыкула з улікам асаблівасцяў, вызначаных Законам аб адвакатуры.

15. Канферэнцыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый абірае чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у парадку аналагічным вызначаным часткамі 2-12 гэтага артыкула з улікам наступных асаблівасцяў.

Кожная грамадская арганізацыя, якая на працягу апошніх 5 гадоў да дня аб'яўлення конкурсу ажыццяўляла статутную дзейнасць, накіраваную на забеспячэнне вяршэнства права (абароны правоў чалавека, супрацьдзеянне карупцыі), мае права дэлегаваць па тры дэлегаты для ўдзелу ў канферэнцыі.

Артыкул 10. Тэрмін паўнамоцтваў

1. Тэрмін паўнамоцтваў чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь складае 5 гадоў з моманту прыняцця рашэння аб яго абранні.

2. Адна і тая ж асоба не можа займаць пасаду чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь больш за два тэрміны.

3. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь працягвае ажыццяўляць свае паўнамоцтвы да абрання на яго пасаду іншай асобы, у выпадках, прадугледжаных гэтым Законам.

Артыкул 11. Правы чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь мае права:

1.1. знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях, вынесеных на разгляд Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, прымаць удзел у іх разглядзе;

1.2. выступаць з хадайніцтвамі і прадстаўляць дадатковыя матэрыялы;

1.3. патрабаваць ад органаў улады, іх службовых асоб, установаў і арганізацый прадстаўлення інфармацыі і дакументаў, неабходных для ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў;

1.4. прапаноўваць пытанні для ўключэння ў парадак дня пасяджэння Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь;

1.5. удзельнічаць у прыняцці рашэнняў з правам вырашальнага голасу, выступаць з асаблівым меркаваннем па прынятым рашэнні, якое (меркаванне) прыкладаецца да адпаведнага рашэння Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і падлягае сумеснаму абнародаванню;

1.6. карыстацца іншымі правамі ў адпаведнасці з гэтым Законам.

Артыкул 12. Абавязкі чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абавязаны:

1.1. ажыццяўляць свае паўнамоцтвы ў межах і ў строгай адпаведнасці з Канстытуцыяй і законамі Рэспублікі Беларусь;

1.2. забяспечваць сваімі дзеяннямі незалежнасць судовай улады;

1.3. не выдаваць інфармацыю з абмежаваным доступам, якая стала яму вядомай падчас ажыццяўлення яго паўнамоцтваў;

1.4. прымаць удзел у пасяджэннях Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і дзейнасці яе рабочых органаў, галасаваць за або супраць рашэнняў, што прымаюцца;

1.5. выконваць патрабаванні ў сферы прадухілення карупцыі, канфлікту інтарэсаў, своечасовага і поўнага дэкларавання сваіх даходаў і маёмаснага становішча;

1.6. выконваць іншыя абавязкі, якія вынікаюць з гэтага Закона і рэгламенту Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

2. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не можа быць дэпутатам Сойму, чальцом прадстаўнічых органаў мясцовага самакіравання, выконваць работу ў органах заканадаўчай і выканаўчай улады, займаць іншую пасаду ў сістэме судовай улады, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю, уваходзіць у склад кіраўнічага, нагляднага, кантрольнага, рэвізійнага або кансультатыўнага органа суб'екта прадпрымальніцкай дзейнасці, ці ажыццяўляць іншую аплатную дзейнасць, акрамя навуковай, педагагічнай ці творчай дзейнасці.

Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не можа быць сябрам палітычнай партыі, ажыццяўляць палітычную дзейнасць у іншай форме.

Артыкул 13. Спыненне паўнамоцтваў чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Паўнамоцтвы чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь спыняюцца ў выпадку:

1.1. адстаўкі або падачы заявы аб вызваленні ад пасады па ўласным жаданні;

1.2. назначэння (абрання) на іншую пасаду або пераводу на іншую работу з яго згоды;

1.3. сканчэння тэрміну паўнамоцтваў або дасягнення 70 гадоў;

1.4. спынення грамадзянства Рэспублікі Беларусь;

1.5. прызнання не здольным па стане здароўя выконваць свае абавязкі, уступлення ў законную сілу рашэння суда аб прызнанні яго абмежавана дзеяздольным або недзеяздольным;

1.6. занятка дзейнасцю, несумяшчальнай з пасадай суддзі, здзяйснення дысцыплінарнай правіннасці, несумяшчальнай са статусам чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, па падставах, прадугледжаных заканадаўствам аб працы і аб супрацьдзеянні карупцыі;

1.7. уступлення ў законную сілу абвінаваўчага прысуду за ўчыненне ім злачынства;

1.8. смерці, аб'яўлення яго памерлым або прызнання без вестак адсутным рашэннем суда, які ўступіў у законную сілу;

1.9. парушэння абавязку пацвердзіць законнасць крыніцы паходжання маёмасці, якая падлягае дэкларацыі.

2. Рашэнне аб спыненні паўнамоцтваў чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь прымаюцца на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не менш як 8 галасамі чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, адносна якога прымаецца рашэнне, у галасаванні ўдзел не прымае.

Артыкул 14. Гарантыі чальцам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. На час выканання абавязкаў чальцы Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў лічацца адкамандзіраванымі ў склад Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь. За чальцамі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь за выключэннем самазанятых, а таксама працаўнікоў прыватных устаноў і арганізацый захоўваецца ранейшае месца працы.

2. Памер узнагароджання чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь устанаўліваецца на ўзроўні ўзнагароджання суддзі Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь.

За выкананне абавязкаў Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь прызначаецца надбаўка ў памеры 30 адсоткаў службовага акладу, намесніка Старшыні - 15 адсоткаў, старшыні калегіі - 10 адсоткаў, сакратара калегіі - 10 адсоткаў.

3. Чальцу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь прадастаўляецца штогадовы адпачынак у парадку, прадугледжаным для суддзяў Арганічным Законам Рэспублікі Беларусь «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў» незалежна ад іх статусу да выбрання ў склад Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Для суддзяў тэрмін знаходжання ў складзе Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь уключаецца ў стаж, неабходны для прызначэння выплаты за выслугу гадоў.

5. Ўзнагароджанне чальцам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь выплачваецца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту Рэспублікі Беларусь у межах агульнага каштарысу расходаў на ўтрыманне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

6. Жыццё і здароўе чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь ахоўваецца законам.

Артыкул 15. Старшыня Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Старшыня Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абіраецца з ліку чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, якія не з'яўляюцца суддзямі або суддзямі ў адстаўцы

2. Тэрмін паўнамоцтваў старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь тры гады.

3. Выбары старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь адбываюцца на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, у якім бяруць удзел не менш за 10 чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Права вылучэння кандыдатаў належыць чальцам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, уключна з правам на самавылучэнне.

Выбраным таемным галасаваннем шляхам падачы бюлетэняў лічыцца кандыдат, які набраў найбольшую колькасць галасоў, але не менш за 7 галасоў чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

У выпадку, калі ў бюлетэнь для таемнага галасавання ўключаныя тры і больш кандыдатаў, і ніводзін з іх не набраў пры першым галасаванні дастатковую колькасць галасоў, праводзіцца паўторнае галасаванне. Пры паўторным галасаванні ў бюлетэнь уключаюцца два кандыдаты, якія набралі найбольшую колькасць галасоў пры першым галасаванні. Выбраным па выніках паўторнага галасавання лічыцца кандыдат, які набраў найбольшую колькасць галасоў, але не менш за 6 галасоў чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Старшыня Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа быць адкліканы з займанай пасады па ініцыятыве не менш як 4 чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Рашэнне аб адкліканні прымаецца не менш як 7 чальцамі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь на пасяджэнні пад старшынствам чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, выбранага большасцю ад прысутных чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Па прадстаўленні Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з ліку чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь выбіраецца намеснік Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Намеснік старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь выбіраецца на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь адкрытым галасаваннем не менш як 7 галасамі членаў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Намеснік старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь замяшчае Старшыню Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у

выпадку яго адсутнасці, ажыццяўляе паўнамоцтвы Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь па яго даручэнні.

Артыкул 16. Паўнамоцтвы старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Старшыня Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе наступныя паўнамоцтвы:

1.1. склікае паседжанні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і старшынюе на іх;

1.2. ажыццяўляе праз кіраўнікоў адпаведных падраздзяленняў (Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і Вышэйшая школа суддзяў Рэспублікі Беларусь) агульнае кіраўніцтва дзейнасцю Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і Вышэйшай школы суддзяў Рэспублікі Беларусь;

1.3. падпісвае рашэнні, прынятыя Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь;

1.4. прадстаўляе Нацыянальную раду правасуддзя Рэспублікі Беларусь у адносінах з іншымі органамі ўлады, арганізацыямі і ўстановамі, міжнароднымі арганізацыямі, замежнымі органамі ўлады (установамі, арганізацыямі).

1.5. па прадстаўленні кіраўніка Сакратарыята Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе распараджэнне бюджэтнымі асігнаваннямі, што выдзяляюцца на забеспячэнне дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь;

1.6. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам.

Артыкул 17. Калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Для папярэдняга разгляду пытанняў прыцягнення суддзяў да дысцыплінарнай адказнасці і прызначэнні суддзяў Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь са свайго складу стварае:

1.1. Дысцыплінарную калегію;

1.2. Кадравую калегію.

2. Калегіі складаюцца з 6 чальцоў кожная.

Пры фармаванні калегій Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь улічвае прынцып квотнага прадстаўніцтва суб'ектаў абрання чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, указаных у частках 3-4 артыкула 8 гэтага Закона.

Пры гэтым колькасць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, абраных адным суб'ектам, указаным у частках 3-4 артыкула 8 гэтага Закона, не можа перавышаць паловы ад колькаснага складу адной калегіі.

Чальцы калегіі са свайго складу абіраюць старшыню і сакратара.

Старшыня Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і яго намеснік не могуць быць абраныя старшынёй або сакратаром калегіі.

3. Рашэнні на калегіі прымаюцца не менш як 4 галасамі чальцоў калегіі.

Артыкул 18. Дзяржаўная экзаменацыйная камісія па адборы суддзяў

1. З мэтай адбору кандыдатаў для займання пасад суддзяў пры Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь ствараецца Дзяржаўная экзаменацыйная камісія па адборы суддзяў.

2. Дзяржаўная экзаменацыйная камісія па адборы суддзяў працуе сесійна, на перыяд правядзення конкурснага адбору.

Аплата працы чальцоў дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў ажыццяўляецца на падставе грамадзянска-прававых дамоваў за кошт сродкаў, што выдзяляюцца на фінансаванне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. Чальцамі дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў могуць быць прафесары права, суддзі ў адстаўцы, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, якія задавальняюць патрабаванням, прадугледжаных абзацам другім пункта 15 артыкула 9 гэтага Закона.

4. Парадак адбору чальцоў дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў, іншыя пытанні ажыццяўлення яе дзейнасці вызначаюцца Палажэннем аб дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў, якое зацвярджаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Арганізацыйнае суправаджэнне работы Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў ускладаецца на Упраўленне па забеспячэнні дзейнасці Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі суддзяў Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 19. Вышэйшая школа суддзяў Рэспублікі Беларусь

1. Вышэйшая школа суддзяў Рэспублікі Беларусь з'яўляецца ўстановай пры Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь, асноўнай задачай якой з'яўляецца прафесійная падрыхтоўка асоб, якія прэтэндуюць на займанне пасады прафесійнага суддзі, арганізацыя трэнінгаў (курсаў) для павышэння кваліфікацыі дзейных суддзяў (іх памочнікаў, работнікаў апаратаў судоў), выпрацоўка метадычных рэкамендацый па ўдасканаленні ажыццяўлення правасуддзя.

2. Вышэйшая школа суддзяў Рэспублікі Беларусь з'яўляецца юрыдычнай асобай.

3. Фінансаванне Вышэйшай школы суддзяў Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца ў межах бюджэтных асігнаванняў, вылучаных на забеспячэнне дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Рэктар Вышэйшай школы суддзяў Рэспублікі Беларусь прызначаецца і вызваляецца ад пасады Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь тэрмінам на 5 гадоў.

5. Дзейнасць Вышэйшай школы суддзяў Рэспублікі Беларусь не з'яўляецца адукацыйнай дзейнасцю ў разуменні заканадаўства аб вышэйшай адукацыі і не падлягае спецыяльнаму ліцэнзаванню.

6. У сваёй дзейнасці Вышэйшая школа суддзяў Рэспублікі Беларусь кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Арганічным законам, Арганічным Законам Рэспублікі Беларусь «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў» , а таксама Статутам Вышэйшай школы суддзяў Рэспублікі Беларусь, які зацвярджаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 3. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 20. Забеспячэнне дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту ў межах, зацверджаных штогадовым законам аб дзяржаўным бюджэце, зыходзячы з неабходнага памеру фінансавання дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя на падставе прадстаўлення Нацыянальнай рады правасуддзя.

2. Праект бюджэту (каштарысу) Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь зацвярджаецца на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні кіраўніка Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, узгодненым са старшынёй Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. Умовы і парадак аплаты працы старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь устанаўліваюцца заканадаўствам аб сістэме аплаты працы ў бюджэтнай сферы з улікам асаблівасцяў, установленых гэтым Законам.

Артыкул 21. Сакратарыят Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Арганізацыйнае і адміністрацыйнае забеспячэнне дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і яе спецыялізаваных органаў ажыццяўляецца Сакратарыятам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

2. Парадак ажыццяўлення дзейнасці Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і яго структурных падраздзяленняў вызначаецца гэтым Законам і палажэннем, зацверджаным Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. Кіраўнік Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 22. Структура Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. У склад Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь уваходзяць:

1.1. Галоўнае ўпраўленне судовага самакіравання;

1.2. Упраўленне дысцыплінарных інспектараў;

1.3. Адміністрацыйнае ўпраўленне;

1.4. Упраўленне па забеспячэнні дзейнасці Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі па адборы суддзяў.

2. Галоўнае ўпраўленне судовага самакіравання Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь аказвае дапамогу чальцам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і яго спецыялізаваным органам у ажыццяўленні імі сваіх функцый. У межах Галоўнага ўпраўлення судовага самакіравання могуць быць створаныя ўпраўленні, аддзелы і службы.

3. Адміністрацыйнае ўпраўленне Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь забяспечвае функцыянаванне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у адміністрацыйнай і эканамічнай сферах.

4. У склад Адміністрацыйнага ўпраўлення ўваходзяць:

4.1. падраздзяленне матэрыяльна-фінансавага забеспячэння;

4.2. падраздзяленне інфармацыйных тэхналогій;

4.3. архіў;

4.4. бібліятэка;

4.5. іншыя падраздзяленні, неабходныя для ажыццяўлення дзейнасці Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 23. Упраўленне дысцыплінарных інспектараў

1. Дысцыплінарным інспектарам можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае вышэйшую юрыдычную адукацыю, стаж у сферы права не менш як 5 гадоў і высокія маральныя якасці.

2. Дысцыплінарныя інспектары Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь прызначаюцца на 5 гадоў па выніках адкрытага конкурсу.

3. Парадак правядзення конкурсу на пасаду дысцыплінарнага інспектара вызначаецца палажэннем, зацверджаным Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Дысцыплінарныя інспектары ажыццяўляюць сваю дзейнасць у складзе Упраўлення дысцыплінарных інспектараў Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Кіраўнік Упраўлення дысцыплінарных інспектараў прызначаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь з ліку дысцыплінарных інспектараў на 3 гады па прадстаўленні Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

6. Кіраўнік Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе адміністрацыйнае кіраўніцтва Упраўленнем дысцыплінарных інспектараў толькі ў частцы забеспячэння працоўнай дысцыпліны.

У частцы захавання працэсуальных патрабаванняў па ажыццяўленні дысцыплінарных вытворчасцяў Упраўленне дысцыплінарных інспектараў падпарадкоўваецца Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 24. Персанал і аплата працы персаналу Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Персанал Галоўнага ўпраўлення судовага самакіравання Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя складаецца з дзяржаўных служачых, якія падпадаюць пад дзеянне Закона аб дзяржаўнай службе, аплата працы якіх праводзіцца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Заработная плата дысцыплінарнага інспектара складае 50 адсоткаў аплаты працы чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Кіраўніку Упраўлення дысцыплінарных інспектараў устанаўліваецца надбаўка ў памеры 30 адсоткаў заработнай платы дысцыплінарнага інспектара.

2. Персанал Адміністрацыйнага ўпраўлення Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь складаецца з дзяржаўных служачых, якія падпадаюць пад дзеянне Закона аб дзяржаўнай службе, і кантрактнага персаналу, які ажыццяўляе дапаможную дзейнасць, якая падпадае пад дзеянне заканадаўства аб працы, аплата працы якіх праводзіцца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

3. Штатны расклад Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь зацвярджаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Персанал Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абавязаны прытрымлівацца прафесійнай этыкі, захоўваць

канфідэнцыйнасць інфармацыі, якая стала вядомай пры выкананні службовых абавязкаў.

5. За неналежнае выкананне службовых абавязкаў і разгалашэнне канфідэнцыйнай службовай інфармацыі персанал Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь нясе адказнасць згодна з законам.

Артыкул 25. Справаводства

1. Справаводства Нацыянальнай рады правасуддзя вядзецца работнікамі Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

2. Пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь фіксуюцца з прымяненнем відэа/аўдыёзапісу і пратакалююцца.

3. У пратаколе пасяджэння Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь адзначаюцца прысутнасць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у пасяджэнні, пастаўленыя на галасаванне пытанні, вынікі галасавання і прынятае рашэнне.

4. Пратакол паседжання Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь афармляецца ў 3-дзённы тэрмін і падпісваецца старшынёй і сакратаром.

ГЛАВА 4. АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ РАДЫ ПРАВАСУДДЗЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 26. Пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь у якасці калегіяльнага органа ажыццяўляе свае паўнамоцтвы на пленарных паседжаннях.

2. Пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь правамоцныя ў прысутнасці не менш як дзвюх трэціх яе чальцоў, якія знаходзяцца на пасадзе з улікам абставін, выкладзеных у пункце 1 артыкула 30 гэтага Закона.

3. На пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у абавязковым парадку запрашаюцца асобы, у адносінах да якіх разглядаюцца пытанні, за выключэннем выпадкаў разгляду пытанняў, звязаных з затрыманнем і арыштам суддзі, у парадку, вызначаным артыкулам 122 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 27. Скліканне пасяджэння Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Пасяджэнне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь склікаецца па ініцыятыве яе старшыні або асобы, якая яго замяшчае на падставе і парадку, вызначаным гэтым Законам.

2. Паседжанне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа склікацца таксама па ініцыятыве не менш як трох яе чальцоў.

3. Дата, час, месца правядзення, парадак дня пасяджэння, праекты рашэнняў, якія павінны быць прынятыя, і матэрыялы, якія служаць іх абгрунтаваннем, даводзяцца да ведама чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не пазней як за 3 дні да склікання пасяджэння, за выключэннем выпадкаў прыняцця рашэнняў у парадку ажыццяўлення паўнамоцтваў, прадугледжаных пунктам 1.7 артыкула 4 гэтага Закона.

Артыкул 28. Працэдура разгляду пытанняў Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Разгляд пытанняў, якія падлягаюць рашэнню на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, пачынаецца з даклада старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь або аднаго з чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, які адказвае за папярэдняе вывучэнне і падрыхтоўку адпаведнага пытання.

2. Пасля гэтага заслухоўваюцца асобы, запрошаныя на пасяджэнне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, і разглядаюцца неабходныя дакументы і матэрыялы.

3. Абавязковым да разгляду з'яўляюцца вусныя (пісьмовыя) пярэчанні або довады, прадстаўленыя суддзёй, дзейнасць якога з'яўляецца прадметам разгляду Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь прымае рашэнні адкрытым галасаваннем большасцю галасоў прысутных чальцоў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Законам.

5. Матываванае рашэнне складаецца ў тэрмін не больш за 5 дзён і падпісваецца старшынёй Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь (або асобы, якая яго замяшчае).

6. Калі хто-небудзь з чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь выказвае асаблівую думку, яно павінна быць неадкладна абвешчана і апублікавана разам з рашэннем Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 29. Абскарджанне рашэнняў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

Рашэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь могуць быць абскарджаныя ў судовым парадку.

Артыкул 30. Адвод і самаадвод чальца Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь не можа ўдзельнічаць у разглядзе пытання і падлягае адводу ў выпадку наяўнасці

абставін, якія выключаюць яго ўдзел у разглядзе пытання, або абставін, якія выклікаюць сумненні адносна яго аб'ектыўнасці.

Калі такія абставіны існуюць, чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь абавязаны заявіць самаадвод.

2. Па тых жа прычынах адвод можа быць заяўлены асобай, у адносінах да якой разглядаецца пытанне, а таксама асобай, якая прадставіла матэрыялы на разгляд.

3. Адвод павінен быць абгрунтаваны ў пісьмовай ці вуснай заяве.

4. Чалец Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, у адносінах да якога заяўлены адвод, не ўдзельнічае ў галасаванні па заяве аб адводзе.

ГЛАВА 5. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ФАРМАВАННЕМ СУДЗЕЎСКАГА КОРПУСА І ПРЫЗНАЧЭННЕМ СУДДЗЯЎ НА ПАСАДЫ

Артыкул 31. Разгляд Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь пытанняў аб прызначэннях на пасаду суддзі

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь па выніках правядзення конкурснага адбору прымае рашэнне аб прызначэнні на пасаду суддзі з улікам рэйтынгу кандыдатаў, якія прымалі ўдзел у адборы.

2. Па кожнай кандыдатуры, якая прэтэндуе на прызначэнне суддзі, старшыня Кадравай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з прымяненнем аўтаматычных механізмаў вызначае дакладчыка з чальцоў Кадравай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь (далей - дакладчык).

3. Дакладчык рыхтуе праект заключэння на падставе вынікаў конкурснага адбору і спецыяльнай праверкі аб адпаведнасці кандыдата патрабаванням для займання прапанаванай пасады.

4. Праект заключэння дакладчыка зацвярджаецца Кадравай калегіяй Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і перадаецца на разгляд Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. На разгляд пытання аб прызначэнні на пасаду суддзі на пасяджэнні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь запрашаецца кандыдат, адносна якога разглядаецца адпаведнае пытанне.

Няяўка кандыдата па ўважлівых прычынах з'яўляецца падставай для пераносу разгляду пытання. Рашэнне аб пераносе прымаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь на паседжанні.

6. Пры вырашэнні пытання аб прызначэнні на пасаду суддзі перш за ўсё заслухоўваецца заключэнне, падрыхтаванае ў адносінах да кандыдата, пытанне аб назначэнні якога разглядаецца.

Пасля гэтага кандыдату даецца магчымасць выступіць, у тым ліку выказаць свае довады, аргументы ці пярэчанні адносна фактаў і высноваў, выкладзеных у заключэнні.

7. Рашэнне аб прызначэнні на пасаду суддзі прымаецца адкрытым галасаваннем. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала не менш за 7 чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 6. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПРЫНЯЦЦЕМ МЕР ПА ПРАДУХІЛЕННІ ПАРУШЭННЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І НЕДАКРАНАЛЬНАСЦІ СУДДЗЯЎ, УМЯШАЛЬНІЦТВА Ў ІХ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА ВЫКАНАННІ ПРАВАСУДДЗЯ

Артыкул 32. Разгляд пытанняў, звязаных з прыняццем мер па прадухіленні парушэння незалежнасці і недатыкальнасці суддзяў, умяшальніцтва ў іх дзейнасць па выкананні правасуддзя

1. Скарга на парушэнне незалежнасці і недатыкальнасці суддзяў, умяшальніцтва ў іх дзейнасць па выкананні правасуддзя, падаецца ў Нацыянальную раду правасуддзя Рэспублікі Беларусь не пазней за два месяцы з моманту здзяйснення дзеянняў (прыняцця рашэнняў), накіраваных супраць незалежнасці і недатыкальнасці суддзяў, якія ўяўляюць сабой умяшанне ў іх дзейнасць па выкананні правасуддзя.

2. Тэкст скаргі абнародуецца на сайце Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь за выключэннем інфармацыі, якая з'яўляецца канфідэнцыйнай.

3. Скарга разглядаецца на працягу 30 працоўных дзён з моманту яе атрымання.

4. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь для паўнацэннага разгляду скаргі мае права запрашаць для дачы паказанняў службовых асоб, прадастаўленне дакументаў ды інфармацыі, у тым ліку якія змяшчаюць канфідэнцыйную інфармацыю, дзяржаўную і службовую тайну.

5. У выпадку прызнання скаргі абгрунтаванай, Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь уносіць прадстаўленне службовай асобе, органу ўлады, арганізацыі, установе, аб'яднанню грамадзян, якія сваімі дзеяннямі (рашэннямі) парушылі незалежнасць (недатыкальнасць) суддзяў або ўмяшаліся ў іх дзейнасць па выкананні правасуддзя.

У прадстаўленні ўказваюцца патрабаванні па спыненні ўчынення супрацьпраўных дзеянняў (ліквідавання выяўленых парушэнняў).

Суб'ект, якому адрасавана прадстаўленне, абавязаны на працягу 3 працоўных дзён паведаміць Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь аб дзеяннях, накіраваных на выкананне патрабаванняў, выкладзеных у прадстаўленні.

6. У выпадку выяўлення пры разглядзе скаргі прыкметаў злачынства Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь перадае матэрыялы ў органы правапарадку.

7. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа па выніках разгляду скаргі (адказу на прадстаўленне) звяртацца да службовых асоб, органаў улады для прыняцця мер дысцыплінарнага характару да асоб, якія сваімі дзеяннямі (рашэннямі) парушылі незалежнасць (недатыкальнасць) суддзяў або ўмяшаліся ў іх дзейнасць па выкананні правасуддзя.

8. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь на працягу 10 працоўных дзён з моманту прыняцця рашэння адносна скаргі па сутнасці (атрымання адказу на прадстаўленне) інфармуе заяўніка аб выніках разгляду скаргі (прыняцця мер у межах разгляду скаргі).

ГЛАВА 7. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АРГАНІЗАЦЫЯЙ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ, ПАВЫШЭННЕМ КВАЛІФІКАЦЫІ СУДДЗЯЎ

Артыкул 33. Паўнамоцтвы Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у сферы прафесійнай падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі суддзяў

1. У сферы падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь:

1.1. зацвярджае канцэпцыю пачатковага і бесперапыннага навучання суддзяў, а таксама накіроўвае рэкамендацыі адносна плана яе рэалізацыі;

1.2. зацвярджае Палажэнне аб правядзенні ўступных іспытаў у Вышэйшую школу суддзяў, Палажэнне аб адукацыйным працэсе, Палажэнне аб правядзенні конкурсу на замяшчэнне выкладчыцкіх пасадаў у Вышэйшай школе суддзяў;

1.3. накіроўвае суддзяў для ўдзелу ў мерапрыемствах па павышэнні кваліфікацыі, якія праводзяцца як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе межамі.

1.4. штогод да 1 сакавіка зацвярджае колькасць месцаў для навучання на пасаду суддзі ў Вышэйшай школе суддзяў у наступным навучальным годзе.

ГЛАВА 8. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АЦЭНКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СУДДЗЯЎ

Артыкул 34. Мэты ацэнкі дзейнасці суддзяў

1. Ацэнка дзейнасці суддзяў ажыццяўляецца ў мэтах вызначэння ўзроўню прафесійных ведаў і навыкаў суддзяў, здольнасцяў прымяняць тэарэтычныя веды і навыкі на практыцы, удзельнічаць у адміністрацыйнай працы суда і арганізаваць яе, устанаўлення моцных і слабых сфер дзейнасці суддзяў і заахвочвання іх да ўдасканалення прафесійных здольнасцяў.

2. Вынікі ацэнкі дзейнасці суддзяў выкарыстоўваюцца ў наступных мэтах:

2.1. для арганізацыі належнага навучання суддзяў (устанаўлення напрамкаў навучання, складання і ўдасканалення праграм навучання суддзяў, выбару спосабаў навучання і г.д.);

2.1. для вырашэння пытанняў аб павышэнні або паніжэнні суддзяў на пасадзе;

2.1. для заахвочвання суддзяў да павышэння кваліфікацыі.

3. Пры правядзенні ацэнкі прафесійнай дзейнасці суддзі не павінен парушацца прынцып незалежнасці суддзяў.

Артыкул 35. Віды ацэнкі дзейнасці суддзяў

1. Відамі ацэнкі дзейнасці суддзяў з'яўляюцца:

1.1. перыядычная;

1.2. пазачарговая.

2. Першасная ацэнка дзейнасці суддзяў ажыццяўляецца пасля заканчэння трох гадоў з моманту прызначэння на пасаду.

Наступная ацэнка дзейнасці суддзі праводзіцца кожныя пяць гадоў да дасягнення суддзёй гранічнага ўзросту знаходжання на пасадзе.

Пазачарговая ацэнка дзейнасці суддзі ажыццяўляецца па хадайніцтве самога суддзі або ў выпадку паўторнага ўчынення дысцыплінарнай правіннасці на працягу апошніх трох гадоў.

Пазачарговая ацэнка дзейнасці суддзі таксама ажыццяўляецца пры вырашэнні пытанняў аб павышэнні суддзі на пасадзе, за выключэннем выпадкаў, калі з моманту апошняй перыядычнай або пазачарговай ацэнкі дзейнасці суддзі прайшло менш як тры гады.

Артыкул 36. Парадак ацэнкі дзейнасці суддзяў

1. Падчас ацэнкі дзейнасці суддзяў комплексна ацэньваюцца прафесійная дзейнасць і асабістыя якасці суддзі.

2. Парадак ацэнкі дзейнасці суддзяў устанаўліваецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. Парадак ацэнкі дзейнасці суддзяў павінен ствараць умовы для ўсебаковай і аб'ектыўнай ацэнкі прафесійнай дзейнасці суддзяў і прадугледжваць:

3.1. перыядычнасць ацэнкі дзейнасці суддзяў;

3.2. вычарпальныя падставы для пазачарговай ацэнкі дзейнасці суддзяў;

3.3. пералік суб'ектаў, якія маюць права ініцыяваць пазачарговую ацэнку дзейнасці суддзі;

3.4. межы ацэнкі дзейнасці суддзяў;

3.5. методыку, працягласць і працэдуру ацэнкі дзейнасці суддзяў;

3.6. крытэрыі ацэнкі дзейнасці суддзяў;

3.7. спосабы атрымання звестак, неабходных для ацэнкі дзейнасці суддзяў.

4. Папярэдняя падрыхтоўка пытанняў, звязаных з ацэнкай суддзяў, ускладаецца на Кадравую калегію Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Канчатковае рашэнне па ацэнцы суддзі прымаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь на падставе заключэння Кадравай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Пры ацэнцы дзейнасці суддзяў павінны ўлічвацца колькасныя і якасныя паказчыкі прафесійнай дзейнасці суддзі, дзелавыя і асабістыя якасці суддзі, юрысдыкцыйная і неюрысдыкцыйная дзейнасць суддзі.

6. Права ініцыяваць пазачарговую ацэнку дзейнасці суддзяў маюць:

6.1. старшыні суда - Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь, старшыня вышэйстаячага суда або сам старшыня суда;

6.2. іншых суддзяў - Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь, старшыня суда, у якім працуе суддзя, які падлягае ацэнцы, або старшыня вышэйстаячага суда, або сам суддзя.

Артыкул 37. Выкарыстанне вынікаў ацэнкі дзейнасці суддзяў

1. У выпадку, калі падчас ацэнкі дзейнасці суддзі выяўляюцца абставіны, якія з'яўляюцца падставай для прыцягнення суддзі да дысцыплінарнай адказнасці, Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь прымае рашэнне аб прымяненні да суддзі мер дысцыплінарнага характару.

2. У такім выпадку разгляд пытання і прыняцце рашэння аб прыцягненні суддзі да дысцыплінарнай адказнасці ажыццяўляецца Нацыянальнай радай правасуддзя з захаваннем патрабаванняў, прадугледжаных пунктамі 2-6 артыкула 42 гэтага Закона (за выключэннем патрабаванняў адносна папярэдняга складання рашэння Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь адносна гэтага пытання).

ГЛАВА 9. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕМ ДЫСЦЫПЛІНАРНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ І МЕР ПА ПАДТРЫМЦЫ ВЫСОКІХ НОРМАЎ СУДОВОЙ ЭТЫКІ

Артыкул 38. Агульныя патрабаванні і парадак падачы скаргі

1. Скарга на рашэнні, дзеянні (бяздзеянні) суддзі можа быць пададзеная на працягу 3 месяцаў з моманту прыняцця рашэння або здзяйснення дзеяння/невыканання, прадугледжаных законам дзеянняў (далей - здзяйснення дысцыплінарнай правіны).

2. Скарга можа быць пададзеная ў пісьмовай форме або шляхам запаўнення спецыяльнай электроннай формы на вэб-сайце Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

3. У скарзе павінны змяшчацца:

3.1. прозвішча, імя, імя па бацьку заяўніка, месца рэгістрацыі, кантактныя тэлефоны, электронная пошта;

3.2. дадзеныя аб суддзі, які здзейсніў на думку заяўніка дысцыплінарную правіну;

3.3. характарыстыка здзейсненай дысцыплінарнай правіны і фактычныя даныя, якія пацвярджаюць яе здзяйсненне;

3.4. нормы закона (акта, які рэгулюе судовую этыку), якія на думку заяўніка былі парушаны суддзёй;

3.5. подпіс заяўніка (у выпадку падачы шляхам запаўнення электроннай формы - накладанне электроннага лічбавага подпісу), дата падачы.

4. Да скаргі ў выпадку неабходнасці прыкладаюцца матэрыялы, якія пацвярджаюць здзяйсненне дысцыплінарнай правіны (у выпадку падачы шляхам запаўнення электроннай формы - сканаваныя копіі матэрыялаў).

Артыкул 39. Парадак папярэдняга разгляду скаргі

1. Скарга рэгіструецца ў Сакратарыяце Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і перадаецца кіраўніку Упраўлення дысцыплінарных інспектараў.

2. Кіраўнік Упраўлення дысцыплінарных інспектараў на аснове механізма аўтаматычнага размеркавання скаргаў перадае скаргу дысцыплінарнаму інспектару.

3. Пры размеркаванні скаргаў кіраўнік Упраўлення дысцыплінарных інспектараў забяспечвае выкананне прынцыпу недапушчальнасці канфлікту інтарэсаў пры разглядзе скаргаў.

4. У выпадку неадпаведнасці скаргі патрабаванням, прадугледжаным пунктам 3 артыкула 38 гэтага Закона, скарга па рашэнні дысцыплінарнага інспектара застаецца без руху, аб чым на працягу трох дзён з дня прыняцця рашэнняў паведамляецца заяўніку.

5. Дысцыплінарны інспектар, адказны за папярэдняе вывучэнне скаргі:

5.1. правярае факты, выкладзеныя ў скарзе;

5.2. патрабуе неабходныя матэрыялы, уключна з канфідэнцыйнай інфармацыяй;

5.3. апытвае асоб, якія валодаюць інфармацыяй, неабходнай для поўнага і аб'ектыўнага разгляду скаргі;

5.4. запытвае пісьмовыя тлумачэнні суддзі, рашэнні (дзеянні/бяздзеянні) якога абскарджваюцца.

6. Папярэдняе вывучэнне скаргі ажыццяўляецца на працягу двух месяцаў з моманту рэгістрацыі скаргі.

7. Па выніках папярэдняга вывучэння скаргі, у выпадку выяўлення прыкметаў складу дысцыплінарнай правіннасці дысцыплінарны інспектар складае заключэнне аб адкрыцці дысцыплінарнай вытворчасці па скарзе.

8. Калі дысцыплінарны інспектар прыходзіць да высноваў аб адсутнасці прыкметаў складу дысцыплінарнай правіннасці ў дзеяннях суддзі ён складае заключэнне аб пакіданні скаргі без разгляду.

9. Пры ажыццяўленні папярэдняга вывучэння скаргі забараняецца любое ўздзеянне (уключаючна з прадастаўленнем абавязковых даручэнняў) на дысцыплінарнага інспектара з боку службовых асобаў Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 40. Адкрыццё дысцыплінарнай вытворчасці

1. Заключэнне дысцыплінарнага інспектара па выніках разгляду скаргі і сабраныя матэрыялы перадаюцца праз кіраўніка Упраўлення дысцыплінарных інспектараў у Дысцыплінарную калегію Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

2. Старшыня Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з прымяненнем аўтаматычных механізмаў размяркоўвае скаргу аднаму з чальцоў Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь (далей - дакладчыку).

3. Пры размеркаванні скаргі павінны ўлічвацца патрабаванні заканадаўства аб недапушчальнасці канфлікту інтарэсаў пры яе разглядзе.

4. Дакладчык, вывучыўшы заключэнне дысцыплінарнага інспектара па выніках разгляду скаргі і сабраныя матэрыялы, уносіць на працягу месяца на разгляд Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь праект рашэння аб адкрыцці вытворчасці па скарзе або адмове ў яе разглядзе.

5. Рашэнне аб адмове ў разглядзе скаргі прымаецца ў выпадку адсутнасці прыкметаў складу дысцыплінарнай правіннасці ў дзеяннях суддзі.

6. Рашэнне Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь аб адмове ў разглядзе скаргі можа быць абскарджана непасрэдна ў Нацыянальную раду правасуддзя Рэспублікі Беларусь на працягу 10 дзён з моманту пастановы такога рашэння.

7. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа адмяніць рашэнне Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і пастанавіць рашэнне аб адкрыцці вытворчасці па скарзе.

Артыкул 41. Разгляд скаргі Дысцыплінарнай калегіяй Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. На працягу месяца пасля прыняцця рашэння аб адкрыцці вытворчасці па скарзе дакладчык ажыццяўляе вывучэнне і праверку сабраных матэрыялаў, а таксама рыхтуе праект рашэння Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь па выніках разгляду скаргі.

2. Дакладчык мае права:

2.1. запатрабаваць неабходныя матэрыялы, уключаючна з канфідэнцыйнай інфармацыяй;

2.2. апытваць асоб, якія валодаюць інфармацыяй, неабходнай для поўнага і аб'ектыўнага разгляду скаргі;

2.3. звяртацца для атрымання заключэння спецыяліста па пытаннях, якія датычацца скаргі.

3. Па выніках разгляду скаргі дакладчык можа вынесці для зацвярджэння праект рашэння:

3.1. аб адмове ў задавальненні скаргі;

3.2. аб задавальненні скаргі і прыняцці да суддзі мер дысцыплінарнага характару, прадугледжаных законам аб статуце суддзяў.

4. Праект рашэння падлягае разгляду Дысцыплінарнай калегіяй Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь на працягу 14 дзён з моманту яго ўнясення.

5. Дысцыплінарная калегія Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь можа зацвердзіць праект рашэння або прапанаваць Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь свой праект рашэння.

6. Рашэнне Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь перадаецца на працягу 3 дзён пасля яго зацвярджэння Старшыні Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь для яго вынясення на разгляд Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 42. Прыняцце Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь рашэння па скарзе

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь разглядае на сваім паседжанні рашэнне Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь і скаргу па сутнасці на працягу аднаго месяца з дня паступлення рашэння Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

2. На паседжанне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь запрашаюцца заяўнік і суддзя, рашэнні, дзеянні (бяздзеянні) якога абскарджваюцца. Іх нез'яўленне не перашкаджае разгляду скаргі.

3. Матэрыялы, сабраныя па выніках разгляду скаргі, і рашэнне Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, даводзіць да ведама чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь дакладчык.

4. Заяўнік і суддзя, рашэнні, дзеянні (бяздзеянні) якога абскарджваюцца, маюць права:

4.1. прадастаўляць тлумачэнні адносна фактаў на разглядзе;

4.2. прад'яўляць для азнаямлення дакументы ды іншыя матэрыялы, якія датычацца скаргі па сутнасці;

4.3. заяўляць адводы чальцам Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Чальцы Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у працэсе разгляду скаргі могуць ставіць пытанні дакладчыку, заяўніку і суддзі, рашэнні і дзеянні (бяздзеянне) якога абскарджваюцца.

6. Пасяджэнне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь па разглядзе скаргі транслюецца на афіцыйных інтэрнэт-рэсурсах Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

7. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь па выніках разгляду скаргі можа прыняць рашэнне аб зацвярджэнні рашэння Дысцыплінарнай калегіяй Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь або пастанавіць адно з рашэнняў, прадугледжаных пунктам 3 артыкула 41 гэтага Закона.

ГЛАВА 10. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПРАДСТАЎЛЕННЕМ ЗГОДЫ НА ЗАТРЫМАННЕ ЦІ АРЫШТ СУДДЗІ

Артыкул 43. Разгляд пытанняў, звязаных з прадастаўленнем згоды на затрыманне або арышт суддзі

1. Прадстаўленне на затрыманне або арышт суддзі ўносіцца Генеральным пракурорам Рэспублікі Беларусь або асобай, якая яго замяшчае.

2. Да прадстаўлення прыкладаюцца матэрыялы крымінальнай вытворчасці, якія змяшчаюць дастатковыя звесткі і факты, якія сведчаць аб неабходнасці прымянення да суддзі прымусовых мер.

3. Папярэдняе вывучэнне і падрыхтоўка пытання аб затрыманні або арышце суддзі ўскладаецца на Дысцыплінарную калегію Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

4. Рашэнне аб прадастаўленні згоды на затрыманне або арышт суддзі прымаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь на падставе заключэння Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Пытанне аб прадастаўленні згоды на затрыманне або арышт суддзі разглядаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь на працягу 3 працоўных дзён з дня ўнясення прадстаўлення Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 11. АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ЗВЯЗАНЫХ З ПАДРЫХТОЎКАЙ ПРАПАНОВАЎ ДА НАСТУПНАГА ЎДАСКАНАЛЕННЯ ЗАКАНАДАЎСТВА Ў СУДОВА-ПРАВАВОЙ СФЕРЫ

Артыкул 44. Рэалізацыя паўнамоцтваў, звязаных з падрыхтоўкай прапановаў па наступным удасканаленні заканадаўства ў судова-прававой сферы

1. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь мае права накіроўваць у кампетэнтныя дзяржаўныя органы абавязковыя для разгляду прапановы, звязаныя з удасканаленнем заканадаўства аб судовай уладзе.

2. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь мае права выказваць меркаванні па праектах нарматыўных актаў, звязаных з судовым ладам і статусам суддзяў, якія падлягаюць абавязковаму разгляду ўрадам і парламентам.

3. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь абагульняе прапановы судоў, органаў і ўстаноў сістэмы правасуддзя адносна заканадаўства па іх статусе і функцыянаванні, судаўладкаванні і статусе суддзяў.

4. Суб'екты, якія рэалізуюць права заканадаўчай ініцыятывы, абавязаныя накіроўваць праекты нарматыўных актаў, звязаных з судаўладкаваннем і статусам суддзяў, у Нацыянальную раду правасуддзя Рэспублікі Беларусь для азнаямлення.

ГЛАВА 12. ПРАСОЎВАННЕ СУДДЗІ Ў ВЫШЭЙСТАЮЧУЮ СУДОВУЮ ІНСТАНЦЫЮ, ПЕРАВОД СУДДЗІ Ў СУДОВУЮ ІНСТАНЦЫЮ ТАГО Ж УЗРОЎНЮ АБО Ў НІЖЭЙСТАЯЧУЮ ІНСТАНЦЫЮ

Артыкул 45. Прасоўванне суддзі ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, перавод суддзі ў судовую інстанцыю таго ж узроўню або ў ніжэйстаячую судовую інстанцыю, адкамандзіраванне суддзі

1. Пытанні прасоўвання суддзі ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, пераводу суддзі ў судовую інстанцыю таго ж узроўню або ў ніжэйстаячую судовую інстанцыю разглядаюцца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з Арганічным Законам «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

2. Прасоўванне суддзі ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, перавод суддзі ў судовую інстанцыю таго ж узроўню можа ажыццяўляцца на конкурснай аснове.

3. Перавод суддзі ў ніжэйстаячую судовую інстанцыю ажыццяўляецца на падставе рэкамендацый Кадравай калегіі.

4. Па выніках разгляду пытання Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь прымае рашэнне.

Рашэнне Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь аб прасоўванні суддзі ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, аб пераводзе суддзі ў судовую інстанцыю таго ж узроўню або ў ніжэйстаячую судовую інстанцыю павінна быць матываваным і прымаецца адкрытым галасаваннем чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

5. Забараняецца ўдзел у конкурсе чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь з шэрага суддзяў для прасоўвання ў вышэйстаячую судовую інстанцыю або для пераводу ў судовую інстанцыю таго ж узроўню, на тэрмін выканання імі сваіх паўнамоцтваў і на працягу шасці месяцаў пасля спынення членства ў Нацыянальнай радзе правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 46. Прыпыненне паўнамоцтваў суддзі, вызваленне суддзі з пасады, спыненне адстаўкі суддзі

1. Пытанні прыпынення паўнамоцтваў суддзі, вызвалення суддзі ад пасады і спынення адстаўкі суддзі разглядаюцца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з Арганічным Законам «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

2. Рашэнне аб прыпыненні паўнамоцтваў суддзі, вызваленні суддзі ад пасады прымаецца Нацыянальнай радай правасуддзя Рэспублікі Беларусь на падставе заключэння Дысцыплінарнай калегіі Нацыянальнай рады правасуддзя.

3. Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь, спыняючы адстаўку суддзі, распараджаецца аб спыненні выплаты гэтай асобе штомесячнага пажыццёвага ўтрымання з захаваннем патрабаванняў Арганічнага Закона «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

5. У выпадку змянення абставінаў, якія паслужылі падставай для прыпынення паўнамоцтваў суддзі, для вызвалення суддзі ад пасады і для спынення адстаўкі суддзі, Нацыянальная рада правасуддзя Рэспублікі Беларусь прымае рашэнне аб адмене прыпынення паўнамоцтваў суддзі, аб адмене вызвалення суддзі ад пасады і аб адмене спынення адстаўкі суддзі.

ГЛАВА 13. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 47. Уступленне закона ў сілу

Гэты Закон набывае моц праз месяц пасля ўступлення ў сілу Арганічнага Закона «Аб судовым ладзе і статусе суддзяў».

Артыкул 48. Асаблівасці фармавання першага складу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь

1. Урад Рэспублікі Беларусь на працягу аднаго месяца з моманту ўступлення гэтага Закона ў законную сілу забяспечвае фармаванне арганізацыйнага камітэта па фармаванні першага складу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь (далей - арганізацыйны камітэт).

2. Арганізацыйны камітэт складаецца з 6 чальцоў.

Сойм Рэспублікі Беларусь, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і Урад Рэспублікі Беларусь назначаюць (выбіраюць) па два чальцы.

Склад арганізацыйнага камітэта зацвярджаецца пастановай урада.

Арганізацыйны камітэт са свайго складу абірае старшыню і сакратара камітэта.

3. Арганізацыйны камітэт выконвае задачы Сакратарыята Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь, прадугледжаныя артыкулам 9 гэтага Закона па фармаванні першага складу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь.

З гэтай мэтай арганізацыйны камітэт на працягу трох месяцаў з моманту прыняцця рашэння аб фармаванні камітэта:

абвяшчае інфармацыю аб правядзенні конкурсу на замяшчэнні ваканатных пасад чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь;

прымае дакументы ад ахвочых прыняць удзел у конкурсным адборы, ажыццяўляе праверку дакументаў і абнародуе на вэб-сайце Урада Рэспублікі Беларусь спіс кандыдатаў, дапушчаных да ўдзелу ў конкурсе;

забяспечвае правядзенне з'ездаў і канферэнцый суб'ектаў назначэння чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з палажэннямі пункта 1 артыкула 169 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

4. Пры фармаванні першага складу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь дапускаецца змяншэнне квоты прадстаўніцтва на з'ездзе (канферэнцыі) ад суб'ектаў, указаных у пунктах 13-15 артыкула 9 гэтага Закона.

Квота можа быць вызначаная рашэннем арганізацыйнага камітэта па выніках кансультацый з прадстаўнікамі суб'ектаў, указаных у пунктах 13-15 артыкула 9 гэтага Закона.

5. Рашэнні арганізацыйнага камітэта прымаюцца на яго пасяджэнні большасцю галасоў ад назначаных чальцоў арганізацыйнага камітэта.

Рашэнні і пратаколы пасяджэнняў арганізацыйнага камітэта абнародуюцца на вэб-сайце Урада Рэспублікі Беларусь (за выключэннем звестак, якія змяшчаюць канфідэнцыйную інфармацыю) на працягу двух дзён з моманту прыняцця рашэння (правядзення пасяджэння арганізацыйнага камітэта).

6. Пры фармаванні першага складу Нацыянальнай рады правасуддзя Рэспублікі Беларусь адна траціна чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя абіраецца з'ездам суддзяў Рэспублікі Беларусь, як дзейных, так і тых, хто знаходзіцца ў адстаўцы.

Адна трэць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя абіраецца з'ездам прадстаўнікоў юрыдычных вышэйшых навучальных установаў, навуковых установаў, аб'яднанняў адвакатаў, грамадскіх арганізацый, якія ажыццяўляюць дзейнасць у сферы права.

Адна трэць чальцоў Нацыянальнай рады правасуддзя выбіраецца Соймам з ліку міжнародных экспертаў па прадстаўленні Прэзідэнта.

Кандыдатуры міжнародных экспертаў уносіць на разгляд Прэзідэнту Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь на аснове прапановаў, атрыманых ад Прэзідэнта Еўрапейскай камісіі "За дэмакратыю праз права" і Прэзідэнта Еўрапейскага суда па правах чалавека. Пры гэтым колькасць кандыдатаў, унесеных на разгляд Прэзідэнта, не павінна быць меншай за два на адну вакантную пасаду.

7. Нацыянальная рада правасуддзя на працягу першага тэрміна сваіх паўнамоцтваў павінна ажыццявіць працэдуру пацверджання адпаведнасці суддзяў займанай пасады па крытэрах кампетэнтнасці, прафесійнай этыкі і добрапрыстойнасці. Працэдура пацвярджэння адпаведнасці суддзяў займанай пасады прыраўноўваецца да дзеяння артыкула 121 Канстытуцыі аб назначэнні суддзі на пасаду і на яе не распаўсюджваецца дзеянне пункта 4 артыкула 122 Канстытуцыі.